

0001543-76.2021.8.26.0495
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JULIANO DO SACRAMENTO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra JULIANO DO SACRAMENTO SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Centro
CEP: 11900-000 - Registro - SP
Telefone: (13)3821-5187 - E-mail: registrojec@tjsp.jus.br

0001543-76.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
0001543-76.2021.8.26.0495
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JULIANO DO SACRAMENTO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra JULIANO DO SACRAMENTO SOUZA, já

qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Os fatos ocorreram em abril de 2020 (fls. 11).

Até a presente data não houve oferecimento de denúncia.

Às fls. 199, a representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade.

É o breve relatório.

DECIDO.

Razão assiste ao Ministério Público, em sua manifestação de fls. 199.

Imputa-se ao investigado crime cujas penas previstas pelo legislador são a de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Conforme prevê o artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, a prescrição para o caso ocorre em 02 (dois) anos.

Verifica-se que, entre a data do fato (abril/2020), até a presente data, decorreu lapso de tempo superior a 02 (dois) anos, sem que houvesse a primeira causa interruptiva da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia. Assim não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isto posto, e tendo em vista a manifestação da Digníssima Representante do Ministério Público, com fundamento no princípio da economia processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) investigado(a) JULIANO DO SACRAMENTO SOUZA, já qualificado(a) nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão, promovam-se as comunicações e anotações de praxe, arquivando-se em seguida os presentes autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Registro, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA